

„Solche Rechtlosigkeit habe ich noch nicht erlebt“

„Solche Rechtlosigkeit habe ich noch nicht erlebt“

Frankfurter Rundschau

Freitag 12. September 2025

Copyright 2025 Frankfurter Rundschau Frankfurter Rundschau GmbH Alle Rechte vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 4

Length: 1074 words

Body

Das Drama nimmt seinen Lauf: Von den rund 2300 Afghaninnen und Afghanen, die mit deutscher Aufnahmezusage in Pakistan auf die versprochene Ausreise warten, wurden von den pakistanischen Behörden seit Mitte August schon etwa 260 nach Afghanistan abgeschoben. Bundesaußenminister Wadephul (CDU) hatte ihnen und denen, die in pakistanischen Abschiebecamps sitzen, „schnelle Hilfe“ versprochen, doch nach Auskunft der Hilfsorganisation Kabul Luftbrücke wurde bis heute keiner der Abgeschobenen zurückgeholt. Derweil kämpfen die, die in Islamabad festsitzen, um Visa. Anwalt Matthias Lehnert berichtet über erste Erfolge vor Gericht und heftige Blockaden des Bundesinnenministeriums.

Herr Lehnert, Sie vertreten zahlreiche Afghan:innen in Pakistan, die Aufnahmezusagen für Deutschland haben und dringend auf Visa warten. Wie geht es Ihren Mandantinnen und Mandanten?

Für die Menschen ist es die absolute Hölle. Viele warten seit einem Jahr und länger, obwohl sie längst alle Prüfverfahren durchlaufen haben. Inzwischen können sie kaum noch ihre Unterkünfte verlassen aus Angst vor Kontrollen, Festnahmen und Abschiebungen durch die pakistanischen Behörden. Medizinische Versorgung, Arztbesuche sind praktisch nicht mehr möglich. Die Leute wissen ja, dass Pakistan schon einige hundert wieder nach Afghanistan abgeschoben hat. Und es handelt sich um Menschen, die alle Brücken nach Afghanistan abgebrochen haben, die dort als Richter, Frauenrechtlerin, Gynäkologin oder für eine deutsche Einrichtung gearbeitet haben.

Wie ist der Stand bei den Eilrechtsklagen auf Visaerteilung gegen die Bundesregierung, die Sie und andere Anwält:innen derzeit für einige der Betroffenen vertreten?

Inzwischen hat das Verwaltungsgericht Berlin den Klagenden in rund 40 Fällen recht gegeben, viele dieser Entscheidungen sind inzwischen vom Obergericht (OVG) bestätigt. In den meisten Fällen hat das Gericht bestimmt, dass jetzt unmittelbar Visa ausgestellt werden müssen. In einigen Fällen, in denen noch Sicherheitsüberprüfungen ausstehen, wird das BMI angewiesen, sie noch im September abzuschließen.

Die allermeisten der erfolgreichen Kläger:innen warten aber immer noch in Pakistan auf Visa. Das Bundesinnenministerium scheint stattdessen vermehrt Aufnahmezusagen zu widerrufen. Stimmt das?

Das BMI sagt selbst, dass es seit Mai bei etwa 40 Personen die Aufnahmezusagen aufgehoben hat. Wir wissen von mindestens drei Fällen, in denen die Rücknahme sogar jetzt im laufenden Klageverfahren passiert ist, teils,

„Solche Rechtlosigkeit habe ich noch nicht erlebt“

nachdem schon positive Gerichtsentscheide vorlagen. Wenn dann die Aufnahmezusage zurückgenommen wird, wird praktisch die Basis des ganzen, jahrelangen Verwaltungs- und Gerichtsverfahrens aufgehoben.

Was heißt das für die Betroffenen?

Die aktuelle Praxis ist, dass sie binnen sieben Tagen die deutsche Unterkunft Islamabad verlassen müssen. Sie sind dann quasi schutzlos, das erhöht die Abschiebegefahr massiv. In einem Fall traf das sogar eine Frau, die in der 38. Woche schwanger ist. So etwas weiß die Bundesregierung und nimmt es willentlich in Kauf. Das oberste Ziel ist offenbar, mit allen Mitteln Aufnahmen zu verhindern.

Wie bewerten Sie dieses Vorgehen?

Ich sehe hier eine systematische Strategie, unliebsame Rechtsprechung zu torpedieren. Es ist ein politischer Skandal, wenn die Exekutive versucht, die Judikative dermaßen zu unterlaufen.

Was können Sie als Anwält:innen tun?

Gegen die drei aktuellen Rücknahmen wurde geklagt, und das erfolgreich. Das Verwaltungsgericht Ansbach hat in Eilverfahren soeben entschieden, dass das BMI rechtswidrig gehandelt hat, damit gelten die Aufnahmezusagen wieder.

Das BMI verweist allerdings darauf, es sei im Bundesaufnahmeprogramm so vorgesehen, dass Aufnahmezusagen in jedem Stadium des Verfahrens zurückgenommen werden können, wenn sich neue Informationen ergeben.

Das ist richtig, allerdings müssen dazu tatsächlich neue Sachverhalte bekannt werden. Etwa dass Papiere gefälscht waren, falsche Angaben gemacht wurden oder Ähnliches. Das BMI aber hat jetzt generelle sogenannte „nachträgliche Gefährdungsüberprüfungen“ begonnen. Das ist laut dem VG Ansbach unzulässig: Wenn die Gefahr einmal bejaht wurde, gilt das und man kann nicht ohne Anlass einfach noch mal prüfen. Es wird einfach deutlich, dass die Regierung alle Register zieht, die Einreise der gefährdeten Menschen zu blockieren.

Nun haben von den mehr als 2000 Schutzsuchenden in Pakistan rund 1200 eine Aufnahmezusage nach dem Bundesaufnahmeprogramm. Den übrigen wurde die Aufnahme über andere Programme zugesichert, die rechtlich weniger bindend sind. Hier haben die Gerichte teils der Bundesregierung recht gegeben, die diesen Leuten keine Visa geben will. Sind sie tatsächlich weniger gefährdet?

Keineswegs. Es sind Ortskräfte, Menschenrechtsengagierte, Journalistinnen. Im Grunde ist der Personenkreis, der durch die verschiedenen Programme adressiert wird, in etwa der gleiche. Es herrschte ja nach der Machtübernahme der Taliban zunächst ziemliches Chaos, schnelle Hilfe war nötig. Damals wurden das Ortskräfteprogramm, die Menschenrechts- und die Überbrückungsliste gestartet. Das Bundesaufnahmeprogramm kam dann erst Ende 2022. Aus heutiger Sicht muss man sagen: Es war Glück oder Pech, ob jemand damals in das eine oder andere Programm gekommen ist. Möglicherweise wird sich damit ja noch das Bundesverfassungsgericht beschäftigen.

Sie haben als Anwält Erfahrung im Aufenthaltsrecht, da gab es über die Jahre viel Auf und Ab. Wie ordnen Sie den Umgang der Bundesregierung mit den schutzsuchenden Afghan:innen da ein?

Man muss sagen, dass sich die Missachtung rechtsstaatlicher Grundsätze schon immer wie ein roter Faden durch das Migrationsrecht zieht. Aber ein solches Ausmaß an Rechtlosigkeit und konzertierter Menschenverachtung, wie es aktuell die Afghan:innen in Pakistan trifft, habe ich noch nicht erlebt. Es ist einfach beschämend, wie die Bundesregierung mit rechtsstaatlichen Grundsätzen umgeht. Ich wünsche mir auch, dass endlich mehr Druck von der SPD kommt, die sich bei dem Thema aktuell ja sehr zurückhält und es den Unionsministern überlässt. Die Frage ist: Wie wichtig ist der Koalition der Rechtsstaat?

„Solche Rechtlosigkeit habe ich noch nicht erlebt“

Matthias Lehnert ist Rechtsanwalt für Migrationsrecht in Leipzig und Berlin. Er ist zudem Kooperationsanwalt der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) und des European Center for Constitutional und Human Rights (ECCHR) und engagiert sich im Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein (RAV). FR

[Link zum PDF-Dokument](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FRD

Subject: TRIAL & PROCEDURE (75%); VERDICTS (75%); GERMAN POLITICAL PARTIES (72%); OBSTETRICS & GYNECOLOGY (72%); JUDGES (75%); PHYSICIANS & SURGEONS (72%); NEGATIVE POLITICAL NEWS (77%); POLITICS (90%); DECISIONS & RULINGS (78%); POLITICAL PARTIES (77%); LITIGATION (89%); RELIEF ORGANIZATIONS (71%); LAWYERS (90%); LAW COURTS & TRIBUNALS (89%); GOVERNMENT ADVISORS & MINISTERS (77%); POLITICAL SCANDALS (77%); SCANDALS (75%); INSPECTIONS (77%); MEDICAL CHARITIES (76%)

Industry: HEALTH CARE (67%); OBSTETRICS & GYNECOLOGY (72%); PHYSICIANS & SURGEONS (72%); LAWYERS (90%)

Geographic: KABUL, AFGHANISTAN (92%); ISLAMABAD, PAKISTAN (92%); AFGHANISTAN (91%); PAKISTAN (90%); GERMANY (58%)

Load-Date: September 11, 2025

End of Document